

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 97/2538

พนักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมา โจทก์
นางสมจิตร จรุงหรือกองเมืองปัก จำเลย
นางเยาวลักษณ์ ตั้งสิทธิประเสริฐ (ผู้เสียหาย) ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (2), มาตรา 126

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาเนื่องจากผู้ร้องซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดีนี้และจำเลยตกลงกันได้แล้ว โดยจำเลยชำระหนี้ทั้งหมดให้แก่ผู้ร้อง ผู้ร้องจึงไม่ติดใจที่จะดำเนินคดีกับจำเลยอีกต่อไป จึงขอถอนคำร้องทุกข์ โปรดอนุญาตหมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว ส่วนจำเลยแถลง ท้ายคำร้องว่าไม่คัดค้าน (อันดับ 126) ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ลงโทษจำคุก 6 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 3 เดือน นับโทษต่อจาก โทษในคดีหมายเลขแดงที่ 1282/2535 ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงไม่รับฎีกา (อันดับ 79) จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 106) ศาลฎีกาทำคำสั่งแล้ว คดีอยู่ระหว่างนัดฟังคำสั่ง ผู้ร้องยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 126)

คำสั่ง คดีนี้เป็นคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัว และยังไม่ถึงที่สุดผู้เสียหายจะถอนคำร้องทุกข์เสียเมื่อใดก็ได้ เมื่อผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์ สิทธินาคดีอาญามาฟ้อง

ย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) ให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ

คำสั่ง คดีนี้เป็นคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัว และยังไม่ถึงที่สุดผู้เสียหายจะถอนคำร้องทุกข์เสียเมื่อใดก็ได้ เมื่อผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์ สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) ให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ

(อากร อัฐกุล-สุทธิ นิชโรจน์-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>